

개선요구 및 통보

제 목 퇴직임원의 취업에 관한 사항

소 관 부 서(기관) ◆◆◆◆처, ◇◇◇◇처

조 치 부 서(기관) ◆◆◆◆처, ◇◇◇◇처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 퇴직임원에 대하여 퇴직일부터 3년간 퇴직 전 5년간 소속하였던 부서 또는 기관의 업무와 밀접한 관련이 있는 업체에 재취업할 경우 사전에 승인을 받도록 하고 있으며, 공정한 계약업무 처리를 위해 퇴직임직원이 취업한 업체와의 수의계약을 금지하고 있다.

2. 판단 기준

공사 「반부패청렴 규정」(이하 “「규정」”이라 한다) 제13조(취업제한)에 따르면 상임 임원은 퇴직일부터 3년간 퇴직 전 5년 동안 소속하였던 부서 또는 기관의 업무와 밀접한 관련이 있는 업체 또는 「공직자윤리법」(이하 “「법」”이라 한다) 제17조¹⁾에서 정한 취업 심사대상기관에 재취업 할 경우 사전에 공사의 승인을 받도록 되어 있다.

그리고 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “「규칙」”이라 한다) 제8조(수의계약) 및 「조달관리 및 계약에 관한 지침」(이하 “「지침」”이라 한다) 제11조(수의계약의 제한)에서는 공사 퇴직임직원이 취업한 업체(자회사 또는 대표가 동일한 타업체 포함)에 대해

1) 「공직자윤리법」 제17조제3항에 따르면 공공기관 임원의 경우 취업제한 대상으로 보고 있음.

취업한 날부터 2년 동안 수의계약 체결을 금지하고 있고, 퇴직임직원의 취업여부를 확인하기 위해 수의계약 체결 시 계약상대자에게 ‘퇴직자 영입 확인서’를 징구하도록 되어 있다.

따라서 공사는 상임임원이 퇴직 후 「규정」과 「법」에서 정하는 취업심사대상기관에 사전승인 없이 취업하는 일이 없도록 하고, 퇴직임직원이 취업한 날부터 2년이 지나지 않은 업체와 수의계약이 체결되지 않도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. XX. XX.자로 퇴직한 상임임원이 공사의 취업승인 없이 20XX. XX. XX.자로 ○○○○²⁾에 취업하였고, 공사는 ○○○○의 지분을 100% 소유한 모기업인 ●●●●과 20XX. XX. XX.자로 수의계약을 체결³⁾한 것으로 확인되었다.

그리고 공사 퇴직임원이 「법」에 따른 취업심사대상기관에 사전승인 없이 취업하는 경우에는 정부공직자윤리위원회에서 해당 위반사실이 공사로 통지되어 퇴직임원의 취업사실을 확인할 수 있으나, 취업심사대상기관이 아닌 업체에 취업하는 경우나 임원이 아닌 경우에는 자진신고 이외에는 취업사실을 확인하는데 어려움이 있었다.

이에 따라 사전승인 받지 않은 퇴직임직원이 취업한 업체라 하더라도 이를 계약업무 담당부서에서 인지할 수 없어 수의계약 체결 제한제도의 실효를 거두기 어려운 실정이었다.

따라서 인사업무 담당부서는 임원 및 1급 이상의 간부직원 퇴직 시 취업사실 조회를 위한 개인정보 수집·제공동의서를 제출받아 근로복지공단 등에 조회하여 퇴직임직원의 취업여부를 정기적으로 파악하고, 그 결과를 계약업무 담당부서와 공유하여 수의계약이 금지된 업체와 수의계약이 체결되지 않도록 하는 방안 마련이 필요하다⁴⁾.

2) ○○○○ 및 ●●●●은 「공직자윤리법」에서 정한 취업심사대상기관에는 해당하지 않음.

3) 금 구매계약 : 2백만 원 정도

4) 「공직자윤리법」에서 공공기관 임원의 경우에만 취업제한을 하고 있고 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에서는 수의계약 제한이 되는 취업업체에 퇴직자가 임원으로 근무하는 경우로 한정하고 있어 공사의 퇴직직원 전원에 대해 개인정보 수집·제공동의서를 징구하도록 하는 것은 행정력 낭비를 초래할 수 있기 때문에 「법」과 직급의 영향력을 종합적으로 고려하여 임원 및 1급 직원에 대해서만 적용.

한편, 공사는 ●●●●과 수의계약을 체결하는 과정에서 「지침」에서 정한 퇴직임직원 영입여부 확인서를 [표]와 같이 승낙사항에 포함된 약식양식으로 대체하여 활용하였고, ●●●●의 수의계약 시에도 이를 제출받았다.

[표] “한국조폐공사 임직원 및 임직원 관계자와 수의계약 제한” 승낙사항

상기 계약건과 관련하여 한국조폐공사 퇴직자의 영입(자회사 또는 대표가 동일한 타업체 포함, 설립 및 입사(관리직 이상) 후 2년 이내) 및 임직원과의 관계자(한국조폐공사의 임직원 및 배우자, 본인 및 배우자의 직계존비속, 형제 자매가 설립한 업체 및 취업(단, 관리직 이상으로 취업한 경우) 중인 업체(이 업체의 자회사 또는 대표가 동일한 타업체 포함))가 없음을 확인합니다. 위 내용에 위배되는 경우 계약해지 또는 해제 및 부정당업자로 입찰참가자격 제한조치 등의 불이익 처분을 받더라도 일체의 이의를 제기하지 아니할 것을 약합니다.
--

자료 : 공사 전자조달시스템 계약 승낙사항

그러나 ●●●●은 공사 퇴직임직원이 해당업체의 자회사에 취업한 사실을 공사에 통지하지 않고 계약을 체결하여 승낙사항을 위배하는 결과를 초래하였다.

따라서 계약업무 담당부서는 공사 퇴직임직원의 영입여부를 공사로 통지하지 않은 ●●●●에 대해 제재방안 마련에 대해 검토할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ① ◆◆◆◆처는 퇴직임직원 취업여부 확인방법의 유효성 및 운영 실효성을 검토하여 제도를 마련하고, 관련 규정 준수를 위해 계약업무 담당부서와 확인된 사항을 공유하겠다는 의견을 제시하였다.

② ◇◇◇◇처는 감사결과를 수용하면서 퇴직임직원 영입확인 등 계약 승낙사항을 준수하지 않은 업체에 대한 제재여부를 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆처장은

향후 상임임원 및 1급 이상의 직원 퇴직 시 취업사실 조회를 위한 개인정보 수집·제공
동의서를 징구하여 정기적으로 취업사실을 조회하고 퇴직임직원이 취업한 업체목록을
계약부서와 공유할 수 있도록 하시기 바랍니다.(개선)

◇◇◇◇처장은

퇴직임직원 영입확인 등 계약 승낙사항을 준수하지 않은 계약상대자에 대한 제재방안
마련에 대해 검토하시기 바랍니다.(통보)